

1501722-68.2019.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sérgio Ricardo Biella

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501722-68.2019.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501722-68.2019.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2323842/2019 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 8415351 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 15144/2019 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2323842 - DISE- DEL.SEC.ARAÇATUBA, 15144/19/308 - DISE- DEL.SEC.ARAÇATUBA, 2323842 - DISE- DEL.SEC.ARAÇATUBA, 15144/19/308 - DISE- DEL.SEC.ARAÇATUBA, 2323842 - DISE- DEL.SEC.ARAÇATUBA, 15144/19/308 - DISE- DEL.SEC.ARAÇATUBA, 2323842 - DISE- DEL.SEC.ARAÇATUBA, 15144/19/308 - DISE- DEL.SEC.ARAÇATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIO JOSE MURARI

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Vistos.

MÁRIO JOSÉ MURARI está sendo processado pela Justiça Pública como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 06 de novembro de 2019, por volta das 17h30min., num terreno localizado na Rua Luiz de Camões, 290, no Bairro Jardim Guanabara, nesta cidade e comarca, tinha em depósito, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 19,08g de Benzoilmetilecgonina, substância entorpecente vulgarmente conhecida por cocaína, e 171,25g do composto tetrahydrocannabinol, constituinte ativo do vegetal Cannabis sativa L, substância

entorpecente conhecida por maconha, drogas essas capazes de causarem dependência.

Notificado (fl. 137), o réu apresentou defesa preliminar às fls. 134/135.

A denúncia foi recebida à fl. 142.

Realizou-se audiência de instrução, na qual foram ouvidas duas testemunhas em comum, bem como o acusado foi interrogado (fls. 192/197).

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou suas alegações finais oralmente, requerendo a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para aquele previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06, mesmo tese apresentada pela I. Defesa (fls. 192/193).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fl. 06, Boletim de Ocorrência de fls. 11/13, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 14/15, Laudo de Constatação de fls. 16/17 e pelos Laudos Periciais de fls. 67/70 e 71/74, que atestou que as substâncias apreendidas se tratavam de maconha e cocaína.

A autoria delitiva também é certa e indubitosa.

Ouvida em juízo, o réu afirmou que a droga apreendida era de sua propriedade, pois é dependente químico; nunca traficou entorpecentes; o dinheiro apreendido é fruto de seu trabalho.

Os policiais militares JOSIAS GUERRERO JUNIOR e MATHEUS HENRIQUE BERTOLDO MARTINS relataram sobre o encontro dos entorpecentes, porém, divergiram sobre se o local era conhecido como ponto de venda de entorpecentes; não foi abordada nenhuma pessoa que tivesse comprado entorpecente do réu.

Conforme se vê, os depoimentos dos policiais militares não comprovaram, no caso, de forma estreme de dúvidas, a traficância. Os elementos angariados nos autos, pois, são insuficientes para incriminar o réu pela prática do crime disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pois as testemunhas de acusação não trouxeram detalhes e informações suficientes para demonstrar a comercialização ilícita de entorpecentes.

Nada obstante, é inegável que o réu foi encontrado na posse de droga, a qual se destinava a consumo próprio, conforme ele próprio confessou, confissão esta que restou confirmada pela prova trazida aos autos.

Portanto, só resta ao Juízo a alternativa de aplicar na espécie o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a desclassificação do delito imputado na peça acusatória para o delito previsto no art. 28, caput, da lei nº 11.343/2006.

Passo a dosar a pena.

Atento aos parâmetros ditados pelo artigo 59 do Código Penal, como o réu é reincidente no delito de porte de entorpecentes (fls. 47/50), fixo sua pena em prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 07 meses (artigo 28, inciso II, da Lei 11.343/06), tornando-a definitiva por não haver mais o que considerar.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar MÁRIO JOSÉ

MURARI, como incurso nas penas do artigo 28, "caput", da Lei 11.343/06.

Transitado em julgado, o réu terá seu nome lançados no livro "Rol dos Culpados".

Restitua-se ao réu o valor apreendido.

O réu arcará com a taxa judiciária fixada em 100 UFESPS, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º da Lei Paulista nº 11.608/2003, observada a gratuidade.

P.I.C.

Araçatuba, 08 de março de 2022.

SÉRGIO RICARDO BIELLA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA